

자료 탐구

● 민법상 가족 범위는 어떻게 변화하였을까?

1958년 제정된 민법	2005년 개정된 민법
제779조(가족의 범위) 호주의 배우자, 혈족과 그 배우자 기타 본법의 규정에 의하여 그 가(家)에 입적한 자는 가족이 된다.	제779조(가족의 범위) ① 다음의 자는 가족으로 한다. 1. 배우자, 직계혈족 및 형제자매 2. 직계혈족의 배우자, 배우자의 직계혈족 및 배우자의 형제자매 ② 제1항 제2호의 경우에는 생계를 같이하는 경우에 한한다.

분석·해석 과거 민법에서는 호주제를 바탕으로 호주를 중심으로 가족의 범위를 규정하였다. 현행 민법에서는 호주제가 폐지됨으로써 개인(본인)을 중심으로 하여 가족의 범위를 규정하고 있다. 또한 배우자의 직계 혈족 및 배우자의 형제자매도 생계를 같이할 경우 가족 범위에 포함시킴으로써 가족 범위를 확장하였다. 특히 장인, 장모, 처남, 처제도 가족이 될 수 있는 가능성을 열어둠으로써 양성 평등의 이념을 반영하였다는 평가를 받고 있다.

● 우리 사회의 가족 형태는 어떻게 변화하였을까?

〈세대 구성별 가구 비중의 변화〉

(단위 : %)

연도	현연 가구(*친족 가구)				1인 가구	비현연 가구(비친족 가구)	계
	1세대 가구	2세대 가구	3세대 가구	4세대 이상 가구			
1980	8.26	68.48	16.46	0.53	4.80	1.47	100
1990	10.74	66.31	12.18	0.31	9.00	1.46	100
2000	14.21	60.76	8.22	0.16	15.54	1.11	100
2010	17.46	51.28	6.13	0.07	23.89	1.17	100

— 통계청, 세대 구성별 가구 조사 —

* 2005년 개정된 민법에 따라 가족 범위가 혈족이 아닌 친족에까지 확장됨으로써 2010년 자료에서는 현연 가구를 대신하여 친족 가구 개념이 활용되었다.

분석·해석 • 1세대 가구와 1인 가구의 비중이 꾸준히 높아지고, 3세대 가구와 4세대 이상 가구의 비중이 낮아진 것은 우리 사회에 개인주의적 가치관과 핵가족 선호 현상이 심화되고 있음을 보여준다.

• 2세대 가구의 비중이 낮아진 것은 부모와 기혼 자녀로 구성된 확대 가족 형태가 감소하였기 때문이다.

• 1인 가구의 비중이 급격하게 높아진 것은 독신자의 증가뿐만 아니라 가족과 함께 거주하지 않는 독거 노인의 증가가 크게 영향을 미쳤다.

➤ 자료 plus

호주제

호주제는 남계 혈통을 중심으로 가족 집단을 구성하도록 규정하고 있는데, 이는 성역할에 관한 고정관념에 기초한 차별적인 제도이며, 당사자의 의사나 복리와 무관하게 일방적으로 가족관계의 형태를 강요하고 있으므로 개인을 가족의 존엄한 인격체로 존중하는 것이 아니라 가계의 유지와 계승을 위한 도구로 취급하고 있다.

— 헌법재판소 —

호주제에 대한 2005년 헌법재판소의 헌법 불합치 결정은 가족 문화에서도 개인주의와 양성 평등주의가 존중되어야 할 필요성이 있음을 반영한 것으로, 우리 사회의 가족 문화의 변화를 파악할 수 있다.

현대 사회의 새로운 가족 문화

- 딥크족(DINK : Double Income, No Kids) : 맞벌이를 하면서 자녀를 낳지 않는 가족
- 톤크족(TONK : Two Only, No Kids) : 자녀의 부양을 거부하고 독립적으로 생활하는 노인 부부 가족
- 핑크족(PINK : Poor Income, No Kids) : 경제적 부담 때문에 자녀를 낳지 않는 가족
- 듀크족(DEWK : Dual Employed With Kids) : 경제적 여유를 바탕으로 자녀를 낳고 사는 맞벌이 부부 가족

딥크족과 톤크족은 현대 사회의 가족 문화에서 개인주의적 가치관이 심화되고 있음을 보여주는 사례이다. 핑크족과 듀크족은 저출산의 원인이 개인주의적 가치관에만 있는 것이 아니라 자녀 양육 부담과도 관련이 있음을 보여준다.